

## Nr. 324 Besprechung im Anschluß an die Kabinettsitzung. 23. März 1934

R 43 I/1468, S. 511

Anwesend: Hitler, Frick, Gürtner, v. Blomberg, Göring, Röhm; StS Pfundtner; MinR Willuhn; Protokoll: MinR Killy.

Beginn:

Beginn:

### [ABURTEILUNG VON HOCH- UND LANDESVERRATSSACHEN]

Im Anschluß an die Kabinettsitzung wurde entsprechend dem in der Sitzung gefaßten Beschluß in eine Besprechung eingetreten, in der das bei der Aburteilung von Hoch- und Landesverratsachen<sup>1)</sup> zu beobachtende Verfahren erörtert wurde.

An der Besprechung nahmen teil: Der Reichskanzler, der Reichsminister des Innern, der Reichsminister der Justiz, der Reichswehrminister, der Reichsminister der Luftfahrt, der Reichsminister ohne Geschäftsbereich Rohm und Staatssekretär Pfundtner; ferner anwesend die Ministerialräte Dr. Willuhn und Dr. Killy.

Die Besprechung ergab Übereinstimmung dahin, daß die Aburteilung von Hoch- und Landesverratsachen einem besonderen Volksgerichtshof übertragen werden solle. Der Gerichtshof soll aus zwei rechtskundigen Richtern und drei Laienrichtern bestehen. Die letzteren sollen für einen längeren Zeitraum ernannt werden. Der Reichsminister der Justiz wird den entsprechend abgeänderten Gesetzentwurf vorlegen<sup>2)</sup>).

1) Hierfür sollte nach dem in der Kabinettsitzung behandelten „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens“ (Art. III) das Reichsgericht zuständig sein (Dok. Nr. 323, P. 5).

2) Am 29. 3. legte der RJM einen in dieser Hinsicht neugefaßten Gesetzentwurf (nicht bei den Akten der Rkei) dem RK vor, der nach einem Vermerk des StSRkei (29. 3.) jedoch weiterhin „Bedenken“ trug, das „Gesetz zu unterzeichnen“. Es wurde daher in dieser Angelegenheit erneuter Vortrag Gürtners beim RK für den 17. 4. anberaumt, worüber Lammers am gleichen Tage vermerkte: „Das Gesetz wurde heute nochmals durchgesprochen. Reichsjustizminister wird es auf Grund des Ergebnisses der heutigen Besprechung umarbeiten und erneut dem Herrn Reichskanzler unterbreiten. Das Kabinett soll nicht mehr mit dem Gesetz befaßt werden.“ (Vermerke Lammers' in R 43 II/1519, Bl. 131–133). – Eine offenbar endgültige Fassung des Entwurfs übersandte Gürtner am 19. 4. (in den Reichskanzleiakten hierzu lediglich das Begleitschreiben) an den StSRkei (ebd.). – Das Gesetz wurde vom RK am 24. 4. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 341). Gegenüber der ursprünglichen Fassung der Vorlage des RJM (Dok. Nr. 314 und Anm. 9 zu Dok. Nr. 323) wies der Gesetzestext u. a. folgende Änderungen auf: 1. Neufassung des § 90 StGB. (vgl. Anm. 18 zu Dok. Nr. 314): „Wer es unternimmt, sich ein Staatsgeheimnis zu verschaffen, um es zu verraten, wird mit dem Tode oder mit lebenslangem Zuchthaus bestraft. Auf zeitige Zuchthausstrafe kann erkannt werden, wenn die Tat keine Gefahr für das Wohl des Reichs herbeiführen konnte.“ 2. Neufassung des Art. III, wonach die Aburteilung von Hochverrats- und Landesverratsachen einem besonderen „Volksgerichtshof“ übertragen wurde, dessen Mitglieder vom RK auf Vorschlag des RJM berufen werden sollten. – Umfangreiche Aktenmaterialien zur Errichtung des Volksgerichtshofs (u. a. betr. Zusammensetzung, Geschäftsordnung, Etatisierung, Schaffung von Planstellen) befinden sich in R 22/302.

## **Zitierhinweis**

Nr. 324 Besprechung im Anschluß an die Kabinettsitzung. 23. März 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d324>